

한전KPS(주) 상임감사

주 의 · 시 정 요 구

일련번호 2024-□◎⊖○■●-008
제 목 물품 가공 · 제조 계약 등 도급계약 인지세 납부 미흡
관계부서 □◎⊖○■●
조치부서 □◎⊖○■●
내 용

1. 업무개요

회사는 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사와 대외공사 등 각종 공사 수주 계약, 공사 수행과 지원을 위한 물품의 제조·구매 계약 체결 시 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자·비전자문서⁷⁾에 대해 「인지세법」과 「계약관리규정」, 「세무업무처리기준」에 따라 인지세 납부금액의 100분의 50씩을 계약상대자와 분납하고 있다.

2. 물품 가공 · 제조 계약 등 도급계약 인지세 미납부

가. 판단기준

「인지세법」 제1조, 제3조와 같은 법 시행령 제2조의3에 따르면, 「건설산업기본법」 제22조, 「전기공사업법」 제12조, 「정보통신공사업법」 제26조, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 등에 따라 작성하는 도급 문서에는 아래 [표 1]과 같이 인지세를 납부하여야 한다.

7) 「인지세법」 상 과세대상 문서 중 도급문서는 「민법」 제664조(도급의 의의)에 따라 당사자일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정한 문서를 의미한다.
또한, 대법원 판례(대법원 1987. 7. 21. 선고 86다카2446, 대법원 1996. 2. 28. 선고 94다42976)에 의하면, ‘제작물의 성질이 대체물이면 매매로, 대체물이 아니면 도급’으로 판단함에 따라, 물품구매계약에 있어 구매물품이 ‘대체물’이면 매매계약에 해당하므로 인지세를 납부하여야 할 도급계약으로 보지 않는다.

[표 1] 「인지세법」상 과세문서 및 세액 발체내역

과세문서	기재금액	인지세
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서 2. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우	35만 원

그리고, 「인지세법 시행령」 제12조(기재금액 변경 시의 세액 계산)에 따라 「인지세법」 제3조 제1항 제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호에 따른 과세문서를 작성한 후에 그 기재금액을 증액하여 변경한 경우의 인지세액은 변경전의 계약금액과 증액한 금액의 합계액을 기재금액으로 한 세액에서 변경전의 계약금액을 기재금액으로 하여 납부한 세액을 뺀 금액으로 한다. 다만, 그 기재금액을 감액하여 변경한 경우에는 기재금액의 변경이 없는 것으로 본다.

이와 더불어, 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(◆㉔㉔-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 인지세납부 누락이 발생하지 않도록 처(실)·사업소별 주기적 인지세 납부현황 점검과 수주계약 생성·결재 시 입력·증빙 확인을 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 감사대상기간 동안 아래 [표 2]와 같이 ◎⊗㉔㉔(주), ◈㉔㉔J. ♪◇◆(주), ㉔㉔◆㉔■㉔♠♥㉔(주)로부터 수주한 공사 3건에 대해 최초 계약체결 시 인지세를 납부하지 않았다.

그리고 ㉔○★♡↑♪ 주식회사로부터 수주한 1건은 최초 계약체결 시 계약금액(**원)이 인지세 납부 대상에 해당하지 아니하였으나, 변경계약 체결 시, 변경계약금액(**원)이 인지세 납부 대상(1천만 원 초과 3천만 원 이하)에 해당하여 인지세를 납부하였어야 했다.

[표 2] 수주공사 인지세 미납부 내역

(단위 : 원)

구분	계약건명	계약상대자	최초계약		변경계약		인지세 납부 의무 금액	KPS 납부분 (균등납부 추정)
			계약일자	계약금액	계약일자	계약금액		
1	***	***	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	—	—	***	***
3	***	***	***	***	—	—	***	***
4	***	***	***	***	***	***	***	***
합 계							***	***

자료) SAP 수주계약대장 자료, □◎⊖○■● 제출자료 재구성

또한 아래 [표 3]과 같이 물품 가공·제조 계약을 체결하면서 인지세 과세대상 도급계약임에도 계약담당자의 착오 및 사업소 인지세 납부 관행 (지입자재 발주 건은 기성품 구매로 인지)에 따라 인지세를 납부하지 않았다.

[표 3] 물품 가공·제조계약 인지세 미납부 내역

(단위 : 원)

구분	계약번호	계약건명	계정과목	계약일자	계약금액	인지세 납부 의무 금액	비고
1	***	***	***	***	***	***	
2	***	***	***	***	***	***	
3	***	***	***	***	***	***	
4	***	***	***	***	***	***	
5	***	***	***	***	***	***	
6	***	***	***	***	***	***	
7	***	***	***	***	***	***	
합 계						***	

자료) SAP 계약대장 자료, □◎⊖○■● 제출자료 재구성

3. 과오납부 인지세 환급 미청구 등 인지세 관리 미흡

가. 판단기준

「인지세법」 제1조 제2항에 따라 2인 이상이 공동으로 과세문서를 작성하는 경우, 계약상대자와 인지세를 연대하여 납부하여야 한다.

그리고, 「민법」 제424조에 따라 연대채무자의 부담부분은 균등한 것으로 추정되므로, 계약상대자와 인지세 부담 부분에 관하여 특별한 약정을 하지 않은 경우 균등 부담하여야 한다.

또한, 회사 내규 「계약관리규정」 제46조(계약서의 작성 및 체결) 제4항에 따라 전자계약서의 인지세는 「인지세법」 제3조 및 같은 법 시행령 제11조의2에서 정하는 바에 따라 연대하여 납부하여야 한다. 단, 인지세는 납부금액의 100분의 50씩을 계약상대자와 분납한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 아래 [표 4]와 같이 ▨▨◆▨■▨♠♥▨(주), ◎▨가□⊕▨↑□ ●○지사로부터 수주한 공사 3건에 대해 계약체결 시 인지세 부담 부분에 관한 특별한 약정없이 발주자분(균등분담 추정)까지 납부한 이후, 감사일 현재까지 환급받지 못하였다.

[표 4] 수주공사 과다납부 인지세 환급 미청구 내역

(단위 : 원)

구분	계약건명	계약상대자	최초계약		변경계약		인지세 납부금액	미환급 금액 (균등분담 추정)
			계약일자	계약금액	계약일자	계약금액		
1	***	***	***	***	—	—	***	***
2	***	***	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	***	***	***
합 계							***	***

자료) SAP 수주계약대장 자료, □◎⊖○■● 제출자료 재구성

그리고 ‘***’(계약번호 : ***, 계약일자 : ***, 계약금액 ***원) 계약 체결 시, 계약상대자와 균등하게 부담(50%)하여야 함에도 계약상대자가 인지세 납부 의무금액 ***원을 전액 납부하였다.

관계부서 의견 □◎⊖○■●는 물품구매계약 및 수주공사계약 체결 시 인지세 납부에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 실지감사 이후 수주공사 인지세 미납부 4건, 과다납부 3건에 대해 발주사로부터 균등 부담 또는 환급이 불가함을 확인하였다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □◎⊖○■●장은

- ① 물품 가공·제조 계약 등 인지세 납부 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 수주공사계약과 물품 가공·제조계약 관련 미납부한 인지세 ***원은 납부하시고, '***' 계약 건의 인지세 ***원 중 균등 부담분 ***원은 계약상대자에게 환급하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
□◎⊖○■●	주임	WYY	계약 담당	2021. 7. 1 ~ 2022. 9. 25 2023. 2. 27. ~ 현재	물품구매계약 인지세 납부 업무 소홀	기조치 No.006